PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 198 DI DATA 29 Aprile 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - RE-CIG S.r.l. - stabilimento di Civezzano (TN), loc. Mochena, 21. Rilascio di nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Testo originale provvedimento
2 Allegato 1 - Rifiuti
3 Sub-allegato 1 - End of waste rifiuti a base di acetato di cellulosa derivanti dalla produzione ed uso di prodotti da fumo
4 Sub-sub-allegato 1 - Dichiarazione di conformità
5 Allegato 2 - Emissioni in atmosfera
6 Allegato 3 - Scarichi idrici
7 Allegato 4 - Raccomandazioni
8 Allegato 5 - Planimetria emissioni in atmosfera e organizzazione impianto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 425 di data 17 luglio 2023, così come modificata con determinazione n. 606 di data 19 ottobre 2023, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta RE-CIG S.r.l. (di seguito *Ditta*), con allora sede legale in Rovereto (TN), piazza Della Manifattura, 1, relativa allo stabilimento sito in Civezzano (TN), loc. Mochena, 21, riguardante la realizzazione e la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (codice CER 20.03.99) e di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali di produzione e confezionamento di sigarette (codice CER 02.03.99) e di produzione di filtri in acetato di cellulosa per sigarette (codice CER 15.02.03), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

a) autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti urbani e speciali contenenti acetato di cellulosa, previa loro messa in riserva con eventuale preventiva selezione (operazione R13), pretrattamento mediante setacciatura, separazione ad umido, lavaggio ed essiccazione (operazioni R12) e trattamento finale previa miscelazione termica e granulazione, per la produzione di materia prima *acetato di cellulosa* (operazione R3 *End Of Waste*), ai sensi dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 184-ter e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
c) comunicazione ai fini dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;

vista la domanda di nuova AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 7 gennaio 2025 (ns. prot. n. 0006052) e integrata in data 24 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0159933 di data 25 febbraio 2025), relativa al medesimo stabilimento, in quanto tesa, in particolare, a conseguire:

- l'inserimento della nuova autorizzazione comunale allo scarico dei reflui civili in suolo e sottosuolo, previo trattamento mediante fossa Imhoff, ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P.;
- l'integrazione dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, di cui alla precedente lettera a), con la possibilità di ritirare i rifiuti urbani costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (CER 20.03.99) conferiti anche direttamente da utenze domestiche;
- la modifica delle prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla precedente lettera b), con la cancellazione dagli autonomi controlli biennali sull'emissione convogliata E2 dei parametri acetone, nicotina, toluene, benzene, piridina, fenoli, benzopirene e altri IPA, diossine, furani, fitofarmaci e fitosanitari, in considerazione degli esiti delle analisi sin qui effettuate sull'effluente e dell'efficienza dimostrata del sistema di filtrazione installato;
- la richiesta al Comune di Pergine Valsugana (TN) del titolo abilitativo in materia di acustica, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dell'art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in seguito *Regolamento*), il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 8 gennaio 2025 (ns. prot. n. 0009790), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento;

vista la nota di questo Settore di data 17 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0134771) con la quale, nel prendere atto che né il Comune di Civezzano né il gestore locale dei servizi di rete hanno fornito, neppure oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento, alcun riscontro alla predetta nota di data 8 gennaio 2025 (ns. prot. n. 9790), è stata data comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT, con contestuale avvio della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 5-bis del Regolamento, e convocata la relativa conferenza di servizi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento (di seguito *Piano*);

vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1683 del 23 settembre 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige – Serie generale n. 45 di data 10 novembre 2022, con la quale è stata approvata – ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. – la localizzazione nel Piano dell'area sita in loc. Mochena, SNC, costituita dalle pp.ff. 880/2, 880/3, 881/2, 884/1, 884/2, 884/3, 886, 890/1, 890/4, 5990/1, 5990/4, 5990/5, C.C. Civezzano (come individuata nella planimetria allegata alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale) per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da mozziconi di prodotti da fumo, come ampliamento dell'esistente, con le seguenti prescrizioni:

"*a. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e Servizio Bacini Montani) - in relazione allo studio di compatibilità idraulica, la ditta non deve accumulare materiale in prossimità dei cigli delle rampe del torrente;*

b. (Settore Qualità ambientale – APPA/VAS) - i valori di potenza sonora (Lw) considerati nella valutazione previsionale di impatto acustico vengono assunti come "limite di specifica" per l'acquisto dei nuovi impianti, allo scopo di far corrispondere la situazione reale con i risultati espressi nella valutazione previsionale;

c. (Settore Qualità ambientale – APPA/VAS e Comune di Pergine Valsugana) - relativamente al disturbo olfattivo, in caso di utilizzo di sistemi di filtraggio differenti dai previsti filtri a carboni attivi, si deve assicurare un'efficienza di abbattimento delle componenti odorigene tale da comportare il rispetto dei limiti di accettabilità così come individuati dalle Linee guida provinciali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1087 del 26 giugno 2016;

d. (Settore Autorizzazioni e controlli – APPA e Comune di Pergine Valsugana) - in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, dovrà essere acquisito anche il nulla-osta acustico del Comune di Pergine Valsugana;

e. (Servizio Antincendi e Protezione civile – Ufficio Prevenzione incendi) – al fine di arrivare allo stoccaggio massimo di materiale cartaceo previsto (30.000 kg) è necessario, in fase di autorizzazione, presentare istanza di valutazione progetto ai sensi del D.P.R. 151/2011 per l'attività 34";

considerato che con nota di questo Settore di data 18 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0141669) la domanda in esame è stata inviata anche al Comune di Pergine Valsugana (TN) per le eventuali valutazioni di competenza in materia di inquinamento acustico, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con la sopra citata deliberazione n. 1683 del 23 settembre 2022;

visto il verbale (rep. n. 29 di data 25 febbraio 2025) di conclusione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il giorno 24 febbraio 2025, trasmesso ai soggetti interessati con nota di questo Settore di data 26 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0167105);

vista la nota di data 4 marzo 2025 (ns. prot. n. 0183867) con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento, fissando per il giorno 11 marzo 2025 il termine ultimo per l'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione di competenza comunale allo scarico dei reflui civili in suolo e sottosuolo, previo trattamento mediante fossa Imhoff, ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P.;
- posizione del Comune di Civezzano, territorialmente competente, ai fini dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;
- posizione del Comune di Pergine Valsugana, per le motivazioni più sopra esposte, ai fini dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;

e fissando altresì per il giorno 17 marzo 2025 la data per lo svolgimento dell'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter della L. 241/1990 nel caso in cui l'atto di assenso e le posizioni di cui sopra non fossero pervenuti entro il termine dell'11 marzo 2025;

vista la nota di questo Settore di data 7 marzo 2025 (ns. prot. n. 0192692) con la quale la domanda della Ditta è stata trasmessa alla società AmAmbiente S.p.A., in qualità di gestore dei servizi pubblici di rete per conto del Comune di Civezzano sia in ambito istruttorio che autorizzatorio e in precedenza non coinvolta nel procedimento per un mero errore di attribuzione delle competenze, ai fini dell'espressione dell'atto di assenso di competenza nell'ambito della conferenza di servizi decisoria;

vista la nota del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Pergine Valsugana, di data 7 marzo 2025, prot. n. 0011941/P (ns. prot. n. 0194005 di data 7 marzo 2025), con la quale – nel prendere atto di quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011 e dell'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in relazione alla Valutazione previsionale di impatto acustico già depositata agli atti comunali – esprime parere favorevole al rilascio della nuova AUT;

vista la nota del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Civezzano, di data 11 marzo 2025, prot. n. 0002601 (ns. prot. n. 0212502 di data 13 marzo 2025), con la quale prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in materia di acustica, allegata alla domanda di nuova AUT;

considerato che la società AmAmbiente S.p.A. non è stata in grado di esprimersi entro il termine dell'11 marzo 2025 stabilito per lo svolgimento della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, rinviando così alla conferenza di servizi decisoria del 17 marzo 2025, in modalità sincrona, il rilascio del proprio atto di assenso allo scarico dei reflui civili in suolo e sottosuolo, ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P., da ricomprendere nell'AUT;

visto il verbale (rep. n. 40 di data 17 marzo 2025) di conclusione della conferenza di servizi decisoria svoltasi il giorno 17 marzo 2025 in modalità sincrona, trasmesso ai soggetti interessati con nota di questo Settore di data 18 marzo 2025 (ns. prot. n. 0226432) nell'ambito della quale il rappresentante della società AmAmbiente S.p.A. ha espresso l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in questione;

preso atto che le Amministrazioni comunali interessate si sono espresse positivamente, in relazione al titolo abilitativo in materia di acustica, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., non sono intervenute nella conferenza di servizi decisoria svolta in modalità sincrona;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*", ed in particolare l'art. 19 (norme applicative dell'art. 67-bis del T.U.L.P.) il quale stabilisce al comma 2 che "*Relativamente alle discariche e agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:*

a) il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie della discarica o dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
b) il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;
c) i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;
d) siano soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;

e) il progetto sia preventivamente sottoposto, alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti";

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (*"screening"*) di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

considerato che nell'ambito del procedimento di localizzazione dell'impianto in oggetto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti il Settore Qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha esperito anche la verifica in merito all'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, concludendo che "*la soglia dimensionale della tipologia sopra richiamata, espressa in termini di capacità complessiva giornaliera (10 t/giorno), non venga superata e quindi il criterio del "cumulo con altri progetti"* (in applicazione del D.M. 30 marzo 2015 – punto 4.1 del relativo allegato, ogni singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, nel caso di specie l'analogo altro impianto di titolarità della Ditta, al fine di evitare la frammentazione artificiosa dei progetti e garantire di tener conto dei possibili impatti derivanti dall'interazione tra gli stessi) *(che comporterebbe il dimezzamento della soglia) non sia da applicare al caso in esame e* ***il progetto non sia da assoggettare a screening***";

vista la nota del Dirigente dell'allora competente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che *"sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (…) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc…) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati"*;

considerato che, relativamente a quanto richiesto con la domanda di modifica dell'AUT in parola:
- non vi sono modificazioni sostanziali delle caratteristiche tecniche originarie dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
- le modifiche non comportano alcuna modifica della localizzazione cartografica dell'impianto;
- i rifiuti da conferire rimangono compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;
- rimangono soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;
- le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 – R3 *End of Waste*);

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda in esame non sia da assoggettare né alle procedure di nuova localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti né a quelle di valutazione dell'impatto ambientale;

dato atto che con l'istanza presentata in data in data 7 gennaio 2025 e successive integrazioni la Ditta ha chiesto, tra le altre cose, l'integrazione dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti con la possibilità di ritirare i rifiuti urbani costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (CER 20.03.99) conferiti anche direttamente da utenze domestiche;

visto, per quanto concerne il conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche, il combinato disposto dall'articolo 198, comma 1 *"i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa"* e comma 2-bis *"Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani"* del D.Lgs. 152/2006;

vista a tale proposito la nota del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale economia circolare di data 8 marzo 2022, prot. n. 28965 nella quale è riportato, tra l'altro, che *"le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), [rientrano] nella competenza dei comuni ovvero degli EGATO, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Appare evidente come i cittadini siano tenuti a conferire i propri rifiuti nell'ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore, individuato dall'amministrazione, per il ritiro degli stessi"*;

vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 05257/2023REG.PROV.COLL n. 04502/2020 REG.RIC pubblicata il 29 maggio 2023, con la quale viene annullata la determinazione 20 agosto 2018 n. 2621, del Dirigente del Settore ambiente della Città metropolitana di Venezia, limitatamente alla sola prescrizione per cui *"Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni (...)"*;

dato atto che fra le motivazioni della sopra menzionata Sentenza vi sono anche le seguenti:

- *"La sentenza 410/2022, pur non citandola direttamente, si fa carico di affrontare anche le criticità considerate dalla risposta a interpello 8 marzo 2022, con soluzioni che pure il Collegio condivide. Alla preoccupazione per cui l'attività di un operatore il quale raccolga e avvii al recupero determinati rifiuti direttamente dai privati potrebbe influire in negativo sul calcolo delle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, si risponde infatti che la tematica può essere disciplinata dal Comune con apposite convenzioni, sulla base del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati.*
- *Sul punto, è il caso di ricordare che il soggetto il quale eserciti un'attività di recupero come quella di cui si tratta è per definizione un gestore ambientale, come tale iscritto al relativo Albo e tenuto a documentare, attraverso il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 d. lgs. 152/2006, "per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero". Non vi è quindi nessun ostacolo a che il soggetto in questione possa fornire al Comune interessato tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato"*;

considerato altresì che nell'appena richiamata Sentenza è riportato, tra l'altro, che *"la tematica **può essere disciplinata dal Comune con apposite convenzioni**, sulla base del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati",* demandando di fatto la stipula della convenzione in parola ad un'iniziativa del comune territorialmente competente;

dato atto che nella sopra richiamata Sentenza è riportato, inoltre, che "*Non vi è quindi nessun ostacolo a che **il soggetto in questione possa fornire al Comune** interessato tutti i dati necessari a che esso dimostri che nel proprio territorio gli obiettivi di raccolta differenziata si raggiungono anche con l'apporto del privato"*, demandando di fatto al titolare dell'autorizzazione la messa in atto delle azioni ivi descritte;

ritenuto pertanto doveroso – per le motivazioni sopra esposte – prescrivere alla Ditta quanto segue:

- qualora la Ditta ritiri rifiuti urbani conferiti direttamente da utenze domestiche, dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente, anche al fine di fornire al comune interessato – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – le informazioni utili affinché lo stesso possa dimostrare, anche con l'apporto del gestore privato, il raggiungimento sul proprio territorio degli obiettivi di raccolta differenziata;

atteso che nel prosieguo del presente provvedimento il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'attività di *selezione* effettuata sui rifiuti in ingresso all'impianto al fine di asportare corpi/sostanze estranee, in quanto non attese in fase di accettazione del rifiuto in impianto, è ricompresa nell'operazione di recupero R13, in quanto tale operazione non modifica la natura sostanziale di partenza del rifiuto;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

rilevato che l'impianto è organizzato su un unico piano (piano terra) e dispone di un locale specifico per la messa in riserva dei rifiuti (195 m^2) e di un'area comune di lavorazione per la produzione degli smoker-point e di lavorazione dei rifiuti per la produzione di materia prima *acetato di cellulosa* (500 m^2). I rifiuti in ingresso, dopo la messa in riserva (operazione R13), vengono sottoposti alle seguenti operazioni di trattamento preliminare (operazioni R12):

- eventuale prima setacciatura manuale (o meccanica) su una serie di setacci al fine di eliminare la cenere ed il tabacco. Sul setaccio possono essere utilizzati dei rulli a pressione per consentire un miglior distacco di queste parti. L'area è dotata di cappa di aspirazione e filtraggio delle polveri con espulsione all'esterno del refluo aeriforme;
- separazione, tramite lavaggio, della carta che avvolge esternamente i filtri in acetato di cellulosa. Il lavaggio viene effettuato all'interno di una macchina lavatrice chiusa che, attraverso una serie di lavaggi ad una temperatura fino a 40-60° C, permette di eliminare le sostanze presenti all'interno dei filtri. Il lavaggio viene effettuato con acqua, senza l'impiego di detergenti, acidi forti o idrossidi. Le acque utilizzate vengono raccolte e successivamente inviate ad impianti autorizzati per lo smaltimento;
- essiccazione dei filtri in un sistema specifico per materiali plastici ad una temperatura fino a circa 80° C per circa 2-5 ore. La macchina per l'essiccazione è dotata di sistema di aspirazione e filtraggio con espulsione all'esterno del refluo aeriforme;

nonché alle seguenti fasi di trattamento finale per la produzione di materia prima *acetato di cellulosa*:

- carico del materiale nel macchinario "Lico", costituito da un miscelatore termico chiuso che lavora l'acetato di cellulosa ad una temperatura fino a 200-210°C; in questa fase può essere impiegata una percentuale variabile (fino ad un massimo del 10%) di Triacetina, per migliorare lo scorrimento del materiale;
- granulazione, nella macchina stessa, del materiale plastico ottenuto in fase di raffreddamento per ottenere grani di pezzatura uniforme ed idonea per l'utilizzo come materia prima;
- miscelazione termica e granulazione dei rifiuti per la produzione dell'*acetato di cellulosa* materia prima, conforme alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 (operazione R3 – End Of Waste);

considerato che il ciclo produttivo dello stabilimento dà origine alle seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

- emissione identificata con la sigla E1 (portata originaria stimata in 2.500 Nm^3/h), presidiata da una precamera di raccolta e da cartucce filtranti ai carboni attivi per l'abbattimento delle *polveri*, asservita specificatamente:
  - alla cappa di aspirazione collocata a presidio della postazione dove viene svolta la fase preliminare di setacciatura, manuale o meccanica, del rifiuto (unità produttiva identificata con la sigla M1.1);
  - alternativamente, mediante braccio mobile, alle due postazioni dove vengono svolte le lavorazioni di taglio delle lastre di ferro zincato per la realizzazione degli "smokers point" (unità produttive identificate con le sigle M1.2 e M1.3);
- emissione identificata con la sigla E2 (portata 4.500 Nm^3/h), presidiata da filtri a tasche e ai carboni attivi per l'abbattimento delle *polveri* e del *carbonio organico*, asservita specificatamente:
  - all'impianto di essiccazione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento (macchina identificata con la sigla M2.1);
  - al macchinario "Lico" di lavorazione termica e granulazione (macchina identificata con la sigla M2.2);
  - alla cappa di aspirazione dell'intero ambiente interno di lavoro (unità produttiva identificata con la sigla M2.3) attraverso almeno un ricambio aria/ora;

considerato che relativamente all'emissione E2 non sono rinvenibili nella disciplina di settore specifiche fattispecie cui fare riferimento per l'attività svolta dalla Ditta, ai fini dell'applicazione delle condizioni operative e dei limiti per le emissioni in atmosfera;

considerato pertanto che, in ragione dei rifiuti trattati, delle lavorazioni svolte e dei sistemi di abbattimento installati, per l'emissione E2 sono stati coerentemente prescritti in prima analisi:

- il limite all'emissione in atmosfera di 50 mg/Nm^3 per il parametro Carbonio organico totale (COT);
- il monitoraggio delle sostanze espressamente segnalate al paragrafo 12.2 *ANALISI DEGLI INQUINANTI EMESSI* della relazione tecnica allegata alla domanda di AUT, integrate con i Composti organici volatili (COV) e l'inquinante *Acetone*, con l'obbligo di effettuare la prima analisi, in occasione della messa a regime dell'impianto, nella più gravosa condizione di esercizio, nonché di trasmettere al Settore Autorizzazioni e controlli dell'APPA i relativi esiti analitici ai fini della eventuale calibrazione puntuale dei limiti da applicare all'impianto;

vista la nota della Ditta pervenuta in data 31 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0817646 di data 2 novembre 2023) con la quale ha:

- comunicato la data del 20 novembre 2023 per la messa in esercizio degli impianti collegati ai punti di emissione E1 ed E2;
- comunicato la data del 12 dicembre 2023 per la messa a regime degli impianti collegati ai punti di emissione E1 ed E2;
- comunicato le date del 12, 13 e 14 dicembre 2023 per l'effettuazione dei primi autonomi controlli sulle predette emissioni convogliate;
- trasmesso il layout aggiornato con la disposizione finale delle aree per la gestione dei rifiuti e degli impianti che danno luogo alle emissioni in atmosfera; in particolare, "*sono state spostate le postazioni di saldatura e taglio (M1.2 e M1.3), mentre l'aspirazione della setacciatura (M1.1) avverrà mediante cabina con parete aspirata (anziché cappa). Per quanto riguarda l'impianto di lavorazione del rifiuto, è stato possibile estendere l'aspirazione M2.1 alle fasi di lavaggio e pre-asciugatura mediante una doppia cappa di aspirazione (anziché collegamento diretto alla macchine di pre-asciugatura). I camini di espulsione E1 ed E2, aventi entrambi un diametro di 380 mm, sono stati dotati di due tronchetti di ispezione a norma contrapposti di 90° al fine di poter effettuare gli accertamenti analitici previsti*";
- comunicato il trasferimento della sede legale presso lo stabilimento oggetto del presente provvedimento;

visti i rapporti di prova del laboratorio della società Ecoricerche S.r.l., pervenuti dalla Ditta in data 31 gennaio 2024 (ns. prot. n. 0081443), relativi alle analisi sulle emissioni in atmosfera convogliate E1 ed E2 effettuate nei giorni 12 e 13 dicembre 2023, in ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera c) dell'Allegato 2 *Emissioni in atmosfera* all'AUT;

rilevato dalla suddetta documentazione che "*le emissioni dello stabilimento di loc. Mochena, 21 a CIVEZZANO rispettano i limiti imposti e richiamati dall'Amministrazione Provinciale pertinente con l'apposito dispositivo. Si specifica che i limiti presi a riferimento per il confronto sono i più restrittivi tra i limiti del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e quelli previsti dal TULP*";

ritenuto doveroso rammentare alla Ditta che i rifiuti di scarto che residuano nelle operazioni di messa in riserva (R13), compresa la *selezione*, e quelli prodotti durante i trattamenti preliminari (R12) sopra descritti ed autorizzati con il presente provvedimento, devono essere codificati secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021; tali rifiuti devono inoltre essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;

- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della allora competente Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la polizza fideiussoria n. 2027015917660 di data 5 giugno 2023 (ns. prot. n. 448453 di data 9 giugno 2023), integrata con appendice n. 1 di data 28 giugno 2023 (ns. prot. n. 514889 di data 3 luglio 2023), emessa nell'interesse della Ditta dalla compagnia di assicurazioni Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), corso Libertà, 53, prestata, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P., nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza complessiva di € 25.822,84, per le operazioni di messa in riserva e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa della medesima Ditta;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter procedere al rilascio della nuova AUT richiesto dalla Ditta, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., in particolare gli articoli 8, 8-bis, 84 e 86;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il provvedimento di data 4 febbraio 1986 n. 47, della competente Commissione per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, con cui vengono adottati i "*criteri di massima per la determinazione dei limiti massimi di accettabilità per le emissioni in atmosfera di sostanze con limite TLV-TWA inferiore a 1 mg/m^3*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali e il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Re-Cig. S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN), piazza Della Manifattura, 1, di cui legale rappresentante è il sig. Fimognari Marco, la nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa allo stabilimento sito in Civezzano (TN), loc. Mochena, 21, che comprende i seguenti titoli abilitativi:
   a) autorizzazione alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti urbani e speciali contenenti acetato di cellulosa, previa loro messa in riserva con eventuale preventiva selezione (operazione R13), pretrattamento mediante setacciatura, separazione ad umido, lavaggio ed essiccazione (operazioni R12) e trattamento finale previa miscelazione termica e granulazione, per la produzione di materia prima acetato di cellulosa (operazione R3 End Of Waste), ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 184-ter e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
   c) autorizzazione allo scarico in sottosuolo delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento, previo trattamento di depurazione con impianto a sedimentazione meccanica di tipo Imhoff, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
   d) comunicazione ai fini dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;

2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 425 di data 17 luglio 2023, così come modificata con determinazione n. 606 di data 19 ottobre 2023;

3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;

4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione**; **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li

comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;

7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;

8) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

10) di rammentare che, a sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U.L.P., lo scarico non deve comunque comportare instabilità dei suoli;

11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;

13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;

14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla polizza fideiussoria n. 2027015917660 di data 5 giugno 2023 (ns. prot. n. 448453 di data 9 giugno 2023), integrata con appendice n. 1 di data 28 giugno 2023 (ns. prot. n. 514889 di data 3 luglio 2023), emessa dalla compagnia di assicurazioni Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), corso Libertà, 53, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza complessiva di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta;

15) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

16) di dare atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

17) di dare atto che il procedimento si è concluso in 112 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
    a) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche, che nel caso specifico ha registrato, in un breve lasso di tempo durante la fase istruttoria della pratica in oggetto, la presentazione da parte di altre imprese di un considerevole numero di istanze di adeguamento di AUT vigenti al Decreto 28 giugno 2024, n. 127, avente ad oggetto *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*", talune anche appesantite da contestuali richieste di altre modifiche alle autorizzazioni in materia ambientale, con conseguente improvviso sovraccarico amministrativo della U.O. Autorizzazioni uniche territoriali;

18) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta RE-CIG S.r.l., al Comune di Civezzano (TN), territorialmente competente, al Comune di Pergine Valsugana (TN), all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;

19) di inserire il presente provvedimento nel registro nazionale di cui al decreto ministeriale 21 aprile 2020 (cd. REcer), ai sensi del comma 3-septies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;

20) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;

21) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento

ALLEGATO 1

Rifiuti

Autorizzazione alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (codice CER 20.03.99), conferiti anche da utenze domestiche, e di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali di produzione e confezionamento di sigarette (codice CER 02.03.99) e di produzione di filtri in acetato di cellulosa per sigarette (codice CER 15.02.03), previa loro messa in riserva con eventuale preventiva selezione (operazione di recupero R13) nei limiti di un **quantitativo massimo istantaneo di 30.000 kg**, pretrattamento mediante setacciatura, separazione ad umido della carta, lavaggio ed essiccazione (operazioni di recupero R12) e trattamento finale previa miscelazione termica e granulazione, per la produzione di materia prima costituita da *acetato di cellulosa* conforme alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 (operazione di recupero R3 – cd. *End Of Waste*) per un **quantitativo massimo pari a 100 tonnellate/anno**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 184-ter e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti, delle aree e della struttura

a) Le operazioni di recupero dei rifiuti di cui al presente Allegato 1 devono essere conformi alla documentazione agli atti del Settore Autorizzazione e controlli e a quanto richiesto con la domanda di AUT presentata in data 7 gennaio 2025 (ns. prot. n. 0006052) e integrata in data 24 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0159933 di data 25 febbraio 2025);

b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività autorizzata;

c) qualora la Ditta ritiri rifiuti urbani conferiti direttamente da utenze domestiche, dovrà annotare sul registro di carico/scarico il comune di provenienza dell'utente, anche al fine di fornire al comune interessato – tenendo in considerazione i termini stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 – le informazioni utili affinché lo stesso possa dimostrare, anche con l'apporto del gestore privato, il raggiungimento sul proprio territorio degli obiettivi di raccolta differenziata;

d) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito di rifiuti devono rispettare quanto riportato nell'elaborato denominato "*PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA E ORGANIZZAZIONE IMPIANTO*" – Revisione 1 datato ottobre 2023, presentato dalla Ditta in data 24 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0159933 di data 25 febbraio 2025) e allegato come parte integrante del presente provvedimento (Allegato 5);

e) le zone dedicate alla gestione dei rifiuti devono essere pavimentate in materiale impermeabile e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e dalle macchine operative, nonché di una vasca interrata a tenuta stagna per il contenimento di eventuali sversamenti di liquidi;

f) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente evidenziata con idonea segnaletica da apporre in corrispondenza dei depositi, indicante il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata;

g) la detenzione dei rifiuti destinati a recupero (operazione R13) **non deve superare complessivamente i tre anni**; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il superamento del predetto termine configura la detenzione dei relativi rifiuti come *"discarica"* ed è pertanto sottoposto alla disciplina prevista dallo stesso decreto;

h) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo…), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

i) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti;

j) le aree di gestione dei rifiuti, quando sgombere dal deposito dei medesimi, devono essere pulite giornalmente; in ogni caso le aree di manovra devono essere costantemente sgombre da rifiuti e ripulite da eventuali sversamenti accidentali;

k) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
   - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
   - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
   - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

l) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

m) le operazioni di stoccaggio, trattamento preliminare e recupero devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;

n) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

o) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi ai quali conferisce i rifiuti siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;

p) durante le lavorazioni dei rifiuti devono essere contenute le emissioni rumorose;

q) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

r) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli;

s) devono essere sempre rispettate le disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché le altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o le prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

t) le attività devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

u) eventuali incidenti correlati alle attività di gestione dei rifiuti e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti liquidi e aeriformi di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al sindaco del Comune di Civezzano, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;

b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;

c) le operazioni di *preatrattamento* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;

d) gli eventuali rifiuti di scarto che residuano nelle operazioni di messa in riserva (R13), compresa la selezione, e quelli prodotti durante i trattamenti preliminari (R12) autorizzati con il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

e) i rifiuti di cui alla lettera precedente e quelli prodotti dalla conduzione ordinaria dell'intero stabilimento (servizi igienici, pulizia delle aree, manutenzione e gestione delle attrezzature, …) devono essere:
   - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
   - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali;
   - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

f) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

g) nel caso in cui venissero effettuate esclusivamente le attività di recupero R13 e R12, queste sono finalizzate al conferimento ad impianti di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

a) I rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.99 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 1.1 "*End of waste rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 1.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 152/2006;

b) l'attività di recupero di materia individuata nel presente provvedimento deve garantire l'ottenimento di materie prime con le caratteristiche merceologiche individuate nella scheda "End of Waste" annessa come sub-allegato al presente Allegato 1; in particolare le materie prime prodotte a seguito delle operazioni di recupero R3 dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (codice CER 20.03.99) devono essere conformi alle specifiche UNI 10667-1 1998/A dettagliate nella domanda presentata in data 7 aprile 2022 (ns. prot. n. 246577).

SUB-ALLEGATO 1.1

"End of waste rifiuti a base di acetato di cellulosa derivanti dalla produzione ed uso di prodotti da fumo"

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO

a) I rifiuti non pericolosi in ingresso sono costituiti dalle seguenti tipologie:
   - mozziconi di prodotti da fumo, contraddistinti dal codice CER 20.03.99;
   - rifiuti dell'industria della sigaretta, costituiti da scarti di filtri, carta e residui di tabacco non combusto, sfusi o in bricchetti compressi, e rifiuti derivanti dai controlli di qualità sulle sigarette, contraddistinti dal codice CER 02.03.99;
   - scarti della produzione dei filtri in acetato di cellulosa per sigarette, contraddistinti dal codice CER 15.02.03;

b) la classificazione dei rifiuti speciali deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, nelle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;

c) qualora necessario, ai fini della caratterizzazione dei rifiuti, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R12 e R3), devono essere campionati ed analizzati secondo le seguenti modalità:
   - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc.), e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
   - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
   - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
   - la caratterizzazione chimico-fisica è sempre integrata con la ricerca dei parametri previsti dalle norme UNIPLAST-UNI 10667;
   - il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO "END OF WASTE"

a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;

b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni normative richiamate alla precedente lettera a) in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;

d) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le

frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;

e) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della sottostante Tabella 1;

f) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di messa in riserva, con eventuale selezione (operazione R13), pretrattamento mediante setacciatura, separazione ad umido della carta, lavaggio ed essiccazione (operazioni R12) e trattamento finale previa miscelazione termica e granulazione (operazione R3) per la produzione di materia prima *acetato di cellulosa* riciclato conforme alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;

g) i rifiuti devono essere recuperati come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di materia prima con le caratteristiche qualitative riportate nella successiva Tabella 2:

Tabella 1

Codice CER	**Provenienza e caratteristiche dei rifiuti**	**Quantità massima recuperata [t/anno]**	**Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti**
20.03.99	Descrizione: mozziconi di prodotti da fumo. Provenienza: – raccolta differenziata presso clienti; – conferimento diretto da parte del produttore; – conferimento da parte di utenze domestiche; – raccolta differenziata in aree pubbliche; – circuito delle raccolte differenziate, selezione da rifiuti urbani. Caratteristiche: mozziconi di sigaretta, con eventuale presenza di cenere, tabacco, cartine, gomma, altri polimeri, cariche minerali, additivi, pigmenti, plastificanti intrinsecamente amalgamati.	25 t/anno	Messa in riserva in fusti metallici e big-bag, con eventuale *selezione* (**operazione R13**) su platea impermeabilizzata in locale chiuso (**quantità massima 30 t.**), secondo la dislocazione logistica riportata nell'elaborato denominato "*PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA E ORGANIZZAZIONE IMPIANTO*" Rev. 1 (Allegato 5) datato ottobre 2023 (ns. prot. n. 0159933 di data 25 febbraio 2025), finalizzata ai trattamenti di seguito descritti. Pretrattamento mediante setacciatura (manuale o meccanica), separazione ad umido della carta, lavaggio ed essiccazione (**operazione R12**) e trattamento finale previa miscelazione termica e granulazione per la produzione di materia prima *acetato di cellulosa* conforme alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 (**operazione R3 – *End Of Waste***), come specificato nella successiva tabella 2.
02.03.99	Descrizione: scarti di sigarette. Provenienza: – industria della produzione e confezionamento di sigarette; – prove e controlli di qualità sulle sigarette. Caratteristiche: mozziconi di sigaretta, con eventuale presenza di tabacco, cartine, gomma, altri polimeri, cariche minerali, additivi, pigmenti, plastificanti intrinsecamente amalgamati.	75 t/anno	
15.02.03	Descrizione: scarti di filtri in acetato di cellulosa per sigarette. Provenienza: industria della produzione dei filtri in acetato di cellulosa per sigarette. Caratteristiche: filtri in acetato di cellulosa, con eventuale presenza di altri polimeri, cariche minerali, additivi, pigmenti, plastificanti intrinsecamente amalgamati.		

Tabella 2

Caratteristiche	Metodo	Unità di misura	Valore limite
Contenuto di *acetato di cellulosa* (CA)		%	≥ 90%
Contenuto di altri materiali - di cui polimeri clorurati		% %	≤ 10% ≤ 1%
Indice di fluidità (MFR)	UNI EN ISO 1133	g/10’	
Massa volumica	UNI EN ISO 1183-1	kg/dm^3	1,27 ÷ 1,35 kg/dm^3
Umidità		%	≤ 5%
Ceneri	UNI EN ISO 3451-1	% s.s.	≤ 5%
Colore	Apprezzamento visivo		
Forma fisica	Apprezzamento visivo		
Granulometria	Vagliatura (manuale o meccanica)	% su 12 mm	12 mm ≥ 90%

METODI DI ANALISI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
   - effettuate sulla materia prima prodotta con frequenza almeno **annuale**; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull’intero lotto omogeneo prima della sua cessione a terzi;
   - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce**;
   - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l’accuratezza;
   - tenute a disposizione dell’Autorità di controllo;
   - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

c) la Ditta garantisce la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall’impianto come materia prima, conservando in copia presso l’impianto i documenti di trasporto per almeno **3 anni**;

d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima, deve garantisce il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo il modello denominato *“Dichiarazione di conformità (DDC)”* (sub-allegato 1.1.1), al termine dell’attività di recupero eseguita su lotti predefiniti. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

a) Il titolare dell'impianto deve conservare per almeno **5 anni** presso la sede legale della Ditta un campione di materia prima prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire che non si verifichino alterazioni delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;

b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
   - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
   - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
   - le destinazioni della materia prima prodotta;
   - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
   - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
   - formazione del personale.

c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-ALLEGATO 1.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	_____*(*)*
Anno	*(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)*

Anagrafica del produttore della "materia prima *acetato di cellulosa*"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima prodotta, costituita da *acetato di cellulosa*, è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume: _____;
- è riferito alle operazioni di scarico da R3 dal n. __ del _____ al n. __ del _____ riportate sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006;
- è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. ____ di data _____ ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 e di seguito riportati:
  - norme UNIPLAST-UNI 10667;
  - caratteristiche del prodotto plastico riciclato:

Caratteristiche	Metodo	Unità di misura	Valore limite
Contenuto di *acetato di cellulosa* (CA)		%	≥ 90%
Contenuto di altri materiali - di cui polimeri clorurati		% %	≤ 10% ≤ 1%
Indice di fluidità (MFR)	UNI EN ISO 1133	g/10'	
Massa volumica	UNI EN ISO 1183-1	kg/dm^3	1,27 ÷ 1,35 kg/dm^3
Umidità		%	≤ 5%
Ceneri	UNI EN ISO 3451-1	% s.s.	≤ 5%
Colore	Apprezzamento visivo		
Forma fisica	Apprezzamento visivo		
Granulometria	Vagliatura (manuale o meccanica)	% su 12 mm	12 mm ≥ 90%

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. …….
2. …….

_____ _____

Luogo e data Timbro della società e firma del dichiarante

ALLEGATO 2

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 1A: consistenza impiantistica – emissioni convogliate

REPARTO	MACCHINA – UNITÀ PRODUTTIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
PRETRATTAMENTO RIFIUTI	**M1.1*** Aspirazione setacciatura	**E1** 2.900 Nm³/h	Polveri totali	Filtro a cartucce
PRODUZIONE SMOKERS POINT	**M1.2* – M1.3** Aspirazione postazioni di saldatura e taglio smokers			
LAVORAZIONE RIFIUTI	**M2.1** Essiccatore	**E2** 4.500 Nm³/h	Polveri totali Carbonio Organico Totale Composti organici volatili	Filtro a tasche Adsorbitore senza rigenerazione
	M2.2 Macchina "Lico" per la lavorazione termica e la granulazione			
	M2.3 Cappa di aspirazione area capannone			

* Le unità produttive M1.1 e M1.2 funzionano alternativamente.

Prescrizioni

a) Le unità produttive M1.1 e M1.2 devono funzionare alternativamente (mai contemporaneamente);

b) la Ditta deve effettuare con **cadenza biennale (prossima scadenza entro il 13 dicembre 2025) periodici autonomi controlli sulle emissioni convogliate**, dandone **comunicazione preventiva** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune di Civezzano. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni delle sostanze e degli inquinanti previsti nella Tabella 1A, accertate mediante **un prelievo** (costituito da almeno tre campionamenti) e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, **devono essere conservati** presso lo stabilimento **per un periodo di 10 anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;

c) il limite di emissione per l'inquinante "*Carbonio Organico Totale (C.O.T.)*" in corrispondenza dell'emissione convogliata identificata con la sigla E2 è fissato, in prima analisi, in 50 mgC/Nm³;

d) tutte le emissioni convogliate presenti (ad esclusione delle eventuali emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) devono essere conformi ai **limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P., integrati con il limite stabilito alla precedente lettera c)**;

e) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dalla Tabella 1B; i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P.; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato**;

f) ai sensi dell'articolo 271, comma 20, del D.Lgs. 152/2006, qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive** al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore Autorizzazioni e controlli, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il Comune di Civezzano per l'adozione dei provvedimenti di competenza; la Ditta deve indicare le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte;

g) ai sensi dell'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le 8 ore successive** il Settore Autorizzazioni e controlli, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il Comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;

h) **i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza**.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Tabella 1B: metodi analitici per il controllo delle emissioni

Parametro	***Norma***	***Anno***
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	UNI EN 13211	2003
Metalli	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	UNI EN 1948-1 + UNI EN 1948-2 + UNI EN 1948-3	2006
Polveri	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	UNI ENI ISO 21877	2020
Cloruri gassosi espressi come HCl	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	NIOSH 2016	2003
	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	EPA Method 323	2003
Solfuro di idrogeno	UNI 11574	2015
	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	UNI EN 14791	2017
	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	UNI EN 14789	2017
Umidità	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 1B debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 1B si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ALLEGATO 3

Scarichi idrici

Autorizzazione **rilasciata dalla società AmAmbiente S.p.A., in qualità di gestore dei servizi di rete per conto del Comune di Civezzano (TN), nel corso della conferenza di servizi di cui al** verbale (rep. n. 40 di data 17 marzo 2025), allo scarico in sottosuolo delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento sito sulla p.f. 5990/4 C.C. Civezzano (TN), previo trattamento di depurazione con impianto a sedimentazione meccanica di tipo Imhoff, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni:

a) La Ditta deve provvedere, **entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di AUT**, **ad inviare alla società AmAmbiente S.p.A., al Comune di Civezzano e al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la versione aggiornata dell'elaborato "*PLANIMETRIA GESTIONE ACQUE*" allegato alla domanda**, dal quale risulti eliminato il collegamento, impropriamente ancora ivi indicato, tra i pozzetti interni al capannone (destinati a raccogliere eventuali sversamenti accidentali) e la rete di scarico delle acque reflue nere provenienti dai servizi igienici, al fine di renderlo congruente con i contenuti della relazione tecnica.

b) lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune territorialmente competente e di AmAmbiente S.p.A.;

c) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del T.U.L.P., lo scarico deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti di accettabilità:
   - materiali grossolani: assenti;
   - materiali sedimentabili: ≤ ml/l 0,5;

d) prima dello scarico in sottosuolo deve essere presente un punto di ispezione e prelievo reso accessibile al personale addetto al controllo;

e) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza anche conformemente alle indicazioni di manutenzione della ditta fornitrice;

f) deve essere garantito il servizio di pulizia ed asporto dei fanghi tramite ditta autorizzata per il conferimento degli stessi presso centri autorizzati, da effettuarsi almeno una volta all'anno.

ALLEGATO 4

Raccomandazioni

Si raccomanda il rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1683 del 23 settembre 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige – Serie generale n. 45 di data 10 novembre 2022, con la quale è stata approvata – ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti – la localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti dell'area sita in loc. Mochena, 21:

"*a. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e Servizio Bacini Montani) - in relazione allo studio di compatibilità idraulica, la ditta non deve accumulare materiale in prossimità dei cigli delle rampe del torrente;*

b. (Settore Qualità ambientale – APPA/VAS) - i valori di potenza sonora (Lw) considerati nella valutazione previsionale di impatto acustico vengono assunti come "limite di specifica" per l'acquisto dei nuovi impianti, allo scopo di far corrispondere la situazione reale con i risultati espressi nella valutazione previsionale;

c. (Settore Qualità ambientale – APPA/VAS e Comune di Pergine Valsugana) - relativamente al disturbo olfattivo, in caso di utilizzo di sistemi di filtraggio differenti dai previsti filtri a carboni attivi, si deve assicurare un'efficienza di abbattimento delle componenti odorigene tale da comportare il rispetto dei limiti di accettabilità così come individuati dalle Linee guida provinciali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1087 del 26 giugno 2016;

d. (...)

e. (Servizio Antincendi e Protezione civile – Ufficio Prevenzione incendi) – al fine di arrivare allo stoccaggio massimo di materiale cartaceo previsto (30.000 kg) è necessario, in fase di autorizzazione, presentare istanza di valutazione progetto ai sensi del D.P.R. 151/2011 per l'attività 34";

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
5) all'iscrizione al sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

Scarichi idrici

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso l'impianto di tipo Imhoff dovrà essere eliminato nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti

Emissioni in atmosfera

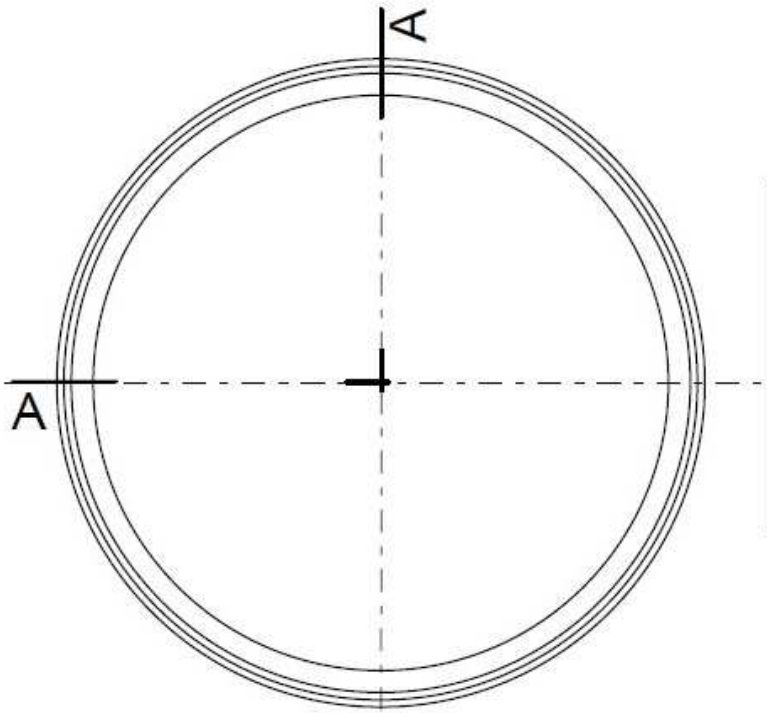
In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "*TRONCHETTO FILETTATO*"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

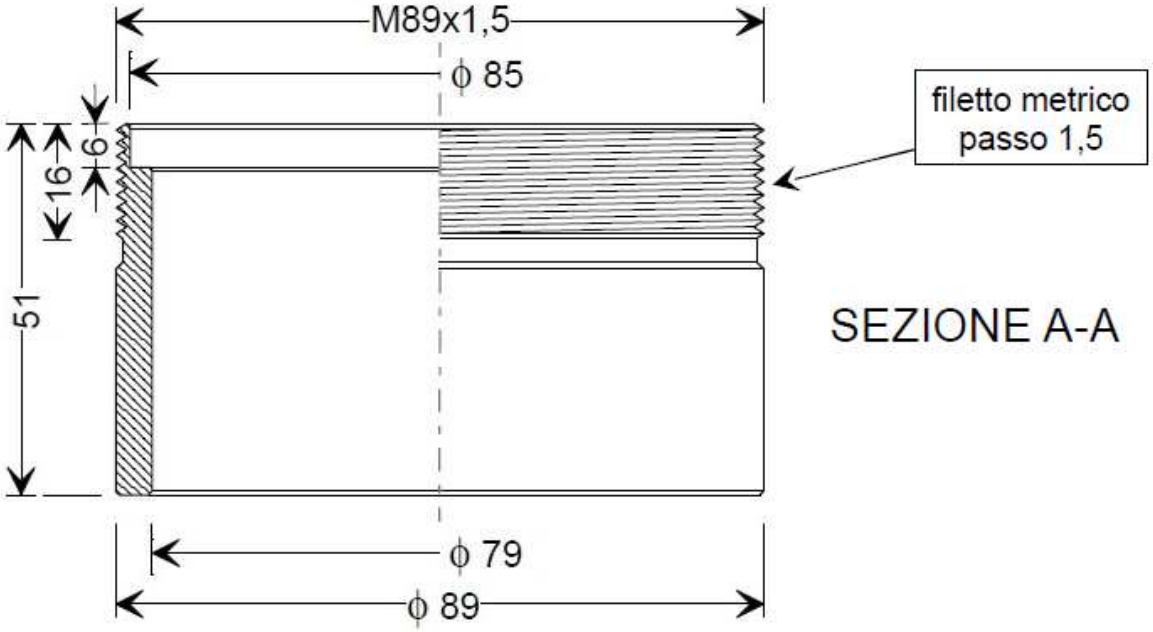
TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi

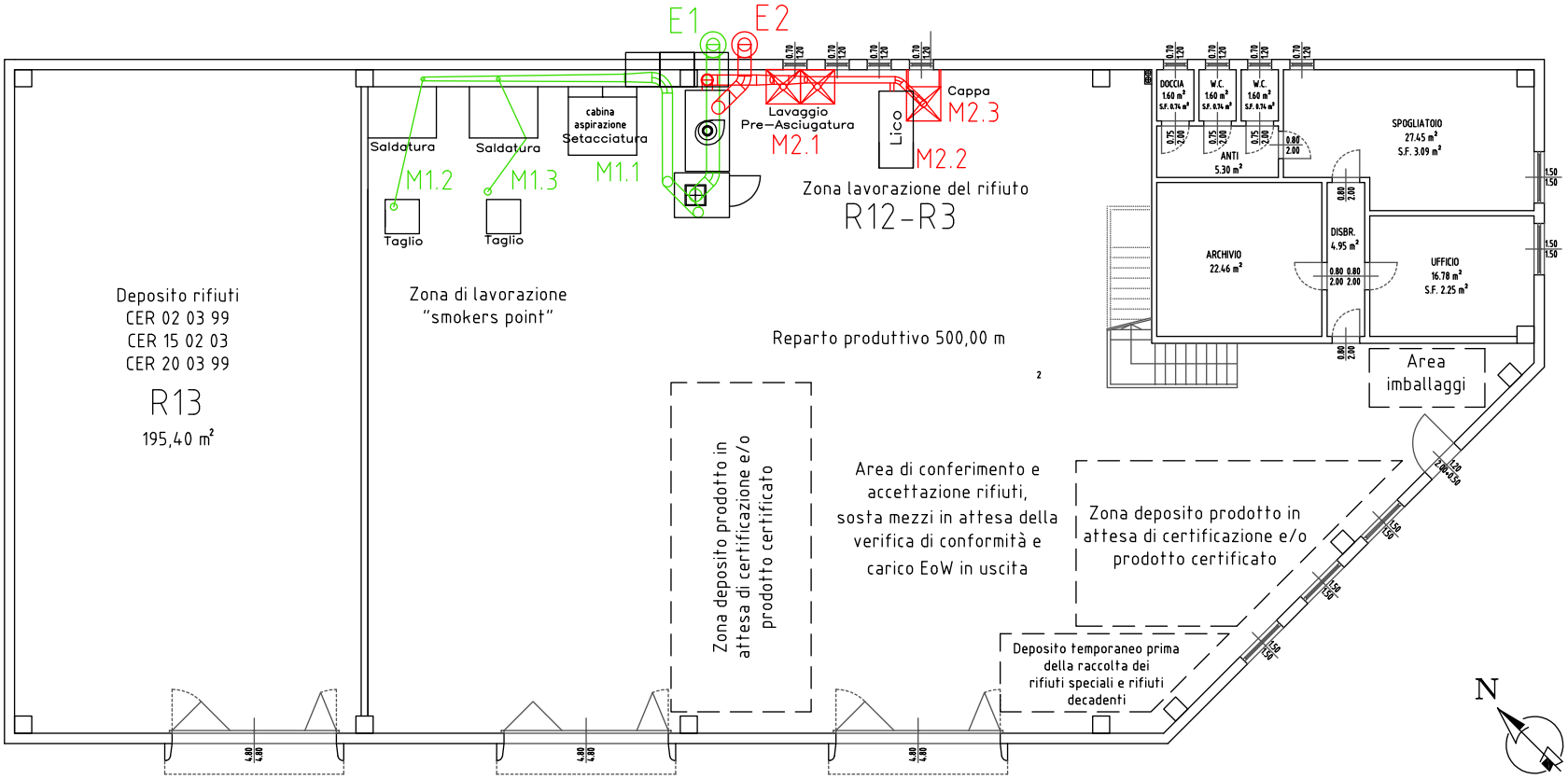


Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.



SEZIONE A-A



STUDIO GADLER S.R.L.
Via Graben, 22/A - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461/512522 - www.studiogadler.it

RE-CIG S.R.L.
Sede: Loc. Mochena - 38045 Civezzano (TN)
P.IVA./C.F. 02543730226;
Tel. +39 329 4516794;
Mail: info@re-cig.it;
PEC: re-cig@pec.it

IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E URBANI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI SIGARETTE (CER 02.03.99), PRODUZIONE DEI FILTRI IN ACETATO DI CELLULOSA PER SIGARETTE (CER 15.02.03) E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO (CER 20.03.99).

PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA E ORGANIZZAZIONE IMPIANTO

DATA: OTTOBRE 2023

REVISIONE: 1

SCALA A VISTA

PAT
/PAT - 25 02/2025
- 0133
- E 4 12022 - 205